

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5364/2536

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
นายปรีชา เมฆา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 2, มาตรา 217, มาตรา 218, มาตรา 220

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

บทบัญญัติ ป.อ.มาตรา 218 เป็นเหตุฉกรรจ์ของมาตรา 217โดยมาตรา 218 บัญญัติให้ผู้กระทำผิดต่อทรัพย์สินที่ระบุไว้ในมาตรา 218 (1) ถึง (6)ต้องได้รับโทษหนัก นั้น ดังนั้น การกระทำอันมิได้เป็นความผิดตามมาตรา 217 แม้กระทำต่อทรัพย์สินที่ระบุ ในมาตรา 218 ผู้กระทำย่อมไม่มีความผิดเช่นกัน

ป.อ.มาตรา 217 บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าการวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็น ความผิด ไม่มีข้อความว่า "หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย"ก็เป็นความผิดแล้ว จะ ตีความคำว่า "ทรัพย์สินของผู้อื่น" ให้รวมถึงทรัพย์สินที่ผู้อื่นมีส่วนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย มิได้ เพราะการตีความบทกฎหมายที่มีโทษทางอาญาจะต้องตีความโดยเคร่งครัด จะ ขยายความออกไปถึงกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในตัวบทโดยชัดแจ้งเพื่อให้เป็นผลร้ายแก่ จำเลยมิได้ เพราะขัดต่อหลักความรับผิดชอบของบุคคลในทางอาญาดังที่บัญญัติไว้ใน ป.อ.มาตรา 2

คำฟ้องบรรยายว่า จำเลยวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้เสียหายโดยมิได้ระบุว่าการ กระทำของจำเลยน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น อันจะทำให้ เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 220 เป็นคำฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดตาม

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) แม้จำเลยมิได้หลงต่อสู้อย่างถึงที่สุดแต่ในกรณีนี้
นี้มิได้

คำฟ้องบรรยายว่า จำเลยวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้เสียหายโดยมิได้ระบุนว่าการกระทำของจำเลยน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของบุคคลอื่น อันจะทำให้เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 220 เป็นคำฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) แม้จำเลยมิได้หลงต่อสู้อย่างถึงที่สุดแต่ในกรณีนี้
นี้มิได้

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล ราชชากร)

ศาลจังหวัดลพบุรี - นางนิจรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ
ศาลอุทธรณ์ - นายสมพล สัตยาภิธาน

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ